



Derecho a la Vivienda

Informe 2021

**Situación
de los
Derechos
Humanos
en
Venezuela**

Derechos a la vivienda

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Entre enero y diciembre de 2021 se mantuvieron las tendencias diagnosticadas en el capítulo Derecho a una vivienda adecuada, correspondiente al Informe Anual 2020 “*Situación de los Derechos Humanos en Venezuela*” del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que reflejaban los desafíos de desarrollar una política de vivienda y hábitat en un contexto de pandemia, Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y ausencia de institucionalidad democrática.

Si bien el gobierno mantiene la política de difundir cifras monumentales irreales sobre sus resultados en el sector –que Provea ya ha calificado como “*mitomanía de Estado*”–, las cifras levantadas por esta investigación reflejan una leve mejoría de los resultados de construcción de viviendas respecto al periodo anterior, aunque están a años luz del supuesto “*medio millón*” de casas construidas durante esos 12 meses.

A diferencia de políticas públicas en otras áreas, las autoridades han repetido en diferentes oportunidades que las sanciones sectoriales contra Venezuela, promovidas por Estados Unidos, no han afectado las labores en vivienda. Como ejemplo, esta intervención de Nicolás Maduro:

“El Jefe de Estado reconoció que el bloqueo imperial no pudo acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que ha permitido que el pueblo aprenda a construir sus hogares y a

hacer más con menos recursos. Enfatizó que en el Socialismo se ha consolidado el acceso a la vivienda y al Estado Social de derecho y justicia, entregando tierras y construyendo los servicios públicos para el bienestar de los venezolanos”¹.

En contraste, sí se responsabilizó a las sanciones de la crisis de prestación de servicios básicos, como se detallará más adelante.

La política en vivienda y hábitat se mantiene en su reducción cuantitativa, basada en la cantidad de soluciones habitacionales construidas y ejecutadas. A esto se sumó el abordaje institucional del ministerio a la pandemia del Covid-19, basado en el anuncio semanal de una cifra de urbanismos desinfectados, en un lenguaje épico y grandilocuente, como lo refleja esta nota periodística de diciembre de 2022: “139 urbanismos de la GMVV, 5 AVV y un Centro de Acopio (CDA), para un total de 32.419 viviendas y 129.095 compatriotas atendidos con el toque de la Revolución en materia de salud”.

En otras coberturas propagandísticas se asegura que dichas jornadas de desinfección crearon un supuesto “cerco antiviral”².

Lo cierto es que el Ministerio de Vivienda y Hábitat (MINVIH) no realiza ni lidera un abordaje multidimensional para garantizar que las viviendas de los venezolanos sean seguras para mantener las medidas de restricción por la pandemia.

Se mantienen los “jueves de vivienda”, donde se concentra comunicacionalmente la entrega de viviendas a sus beneficiarios, a los que se sumaron los “miércoles de desinfección”, día elegido para divulgar la supuesta cantidad de inmuebles sanitizados.

La falta de datos desagregados y confiables no nos ha permitido retomar el esquema tradicional de presentación de este capítulo –alterado el año pasado– con los diferentes indicadores relativos al derecho a una vivienda adecuada. Seguirá siendo un desafío para los investigadores, y especialmente para las personas sin casa, el levantamiento de

¹ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA (MINHVI): *En el Bicentenario de la Batalla de Carabobo GMVV entregael Hito 3 millones 500 mil viviendas* [en línea] <<https://www.minhvi.gov.ve/?p=1475>> Consulta del 30.09.21.

² Idem: [Ministro Ildemaro Villarreal] “destacó que en estos urbanismos se han atendido 26.222 viviendas que ahora cuentan con el cerco antiviral para hacer frente a esta pandemia” [en línea] <<https://www.minhvi.gov.ve/?p=1053>> Consulta del 30.09.21.

información que permita realizar una efectiva contraloría social de las políticas públicas para la satisfacción del derecho.

Tendencias del déficit habitacional

Durante 2021 las autoridades venezolanas no actualizaron los datos relativos al déficit habitacional y la cantidad de viviendas existentes en el país. Tampoco se divulgaron las memorias y cuentas sobre los resultados de la acción institucional, incluyéndose en la opacidad el MINVIH. Por tanto, se siguen utilizando como referente las cifras emanadas del censo de 2011. Como muestra de la falta de transparencia, durante el proceso de investigación del presente capítulo el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.gob.ve/>) no se encontraba disponible.

En el período se anunció la realización de un proceso de “autoempadronamiento” del XV Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), el cual finalizaría el 30.04.21³.

Como se recordará, se estableció que el XV CNPV se realizaría en dos fases: la primera de identificación inmobiliaria, con la contabilización de todos los inmuebles y sus características, mediante la implementación de un código QR correspondiente de la cédula inmobiliaria. La segunda fase sería la Etapa Censal, con el “empadronamiento y el uso de la innovación tecnológica a través de un cuestionario electrónico”⁴. Aunque se informó que en algunas regiones del país había comenzado el registro de la cédula inmobiliaria⁵, no se ha hecho público el cronograma del proceso, sus avances o la fecha estimada de finalización.

3 Alba Ciudad: *Hasta el 30 de abril podrían empadronarse vía internet para el XV Censo Nacional de Población y Vivienda* [en línea] <<https://albac ciudad.org/2021/04/hasta-el-30-de-abril-podran-autopadronarse-via-internet-para-el-xv-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda/>> Consulta del 25.10.21.

4 XV Censo Nacional de Población y Vivienda: *¿Cómo se realizará el XV Censo Nacional de Población y Vivienda?* [en línea] <<https://xv.censo.gob.ve/>> Consulta del 25.10.21.

5 El Sol de Margarita: *En Maritón inicia Registro de la Cédula Inmobiliaria* [en línea] <[https://elsodemargarita.com.ve/post/42223534/En-Marit%C3%B3n-inicia-Registro-de-la-C%C3%A9dula-Inmobiliaria](https://elsoldemargarita.com.ve/post/42223534/En-Marit%C3%B3n-inicia-Registro-de-la-C%C3%A9dula-Inmobiliaria)> Consulta del 25.10.21.

El XV CNPV es realizado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación. El ministro Ricardo Menéndez informó que el autoempadronamiento era un *“proceso inédito y confiable, realizado por primera vez en nuestro país, donde la población tendría la posibilidad desde sus casas de llenar la boleta censal”*. En una entrevista indicó los pasos para acceder a la plataforma de autoempadronamiento: ingresando a la página oficial del censo (www.xvcenso.gob.ve) y *“en la parte superior encontrarán un botón que dice autoempadronamiento censal, vínculo para todo el proceso”*. Los datos serían luego verificados por un funcionario del ministerio⁶; sin embargo, luego del cierre anunciado del proceso, no se informó sobre los resultados ni se divulgó si habría una nueva fecha de prórroga para participar.

Como citamos en el capítulo Derecho a una vivienda adecuada, de 2020, los primeros días de enero fue publicado el documento *“Venezuela en cifras: Nuestra transición al socialismo”*, que indicaba como avances de realización del XV CNPV los siguientes⁷:

- *“Haber generado la base para la implementación del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional, lo que permitirá sistematizar la información y generar un sistema de seguimiento al Plan de la Patria 2019-2025, el cual podrá ejecutarse sobre la base de los resultados del Censo.*
- *Haber impreso 12.000.000 etiquetas con el logo del Censo asociado al código QR y correlativo, insumo básico para el trabajo en campo.*
- *Se realizaron 14.000 actividades de formación a nivel nacional, a través de las cuales se capacitó al personal en campo encargado del levantamiento de las cédulas inmobiliarias.*
- *Se generaron 34.121 Áreas Operativas del Marco Cartográfico Digital con Fines Estadísticos compiladas (segmentos y sectores), lo cual sirve de base para la generación de la cartografía de apoyo a las actividades de campo de la Cédula Inmobiliaria.*

6 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN (MPPP). *Vicepresidente Menéndez llamó a la población a censarse desde su casa* [en línea] <<http://www.mppp.gob.ve/2021/03/29/vicepresidente-menendez-lamo-a-la-poblacion-venezolana-a-censarse-desde-su-casa>> Consulta del 25.10.21.

7 Idem: *Venezuela en cifras. Nuestra transición al socialismo* [en línea] <<http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2021/01/Venezuela-en-cifras-2021-26-enero-1.pdf>> Consulta del 12.11.21.

- *Contar con una base cartográfica digital que será utilizada al momento de la asignación de la Cédula Inmobiliaria, mediante el cual se establece un código QR único a cada unidad inmobiliaria a nivel nacional. Esta cartografía será el soporte para la aplicación de la Boleta Censal Web en CSPro.*
- *Se generó un (01) Cuestionario Censal y su correspondiente manual. Estos instrumentos permitirán investigar las variables convencionales de los censos de población y vivienda, siguiendo las recomendaciones de la Ronda de Censos de las Américas correspondiente, así como aquellas variables emergentes que respondan a las necesidades reales de información y a asuntos de interés nacional.*
- *Se ha diseñado un novedoso sistema de autoempadronamiento censal.*
- *Se diseñó el panel de procesamiento en línea de resultados censales, siendo un moderno sistema de totalización y graficación al momento de los resultados que se vayan produciendo”.*

En opinión de Provea, es importante contar con un diagnóstico actualizado de la situación de la vivienda y el hábitat en el país, que permita tomar las mejores decisiones para garantizar el disfrute del derecho. Sin embargo, la estrategia del “autoempadronamiento” por vía digital no toma en cuenta la profunda crisis de prestación de servicios públicos en Venezuela, con zonas con recurrentes cortes en el servicio eléctrico y ausencia de telefonía, en el contexto de una EHC.

En segundo lugar, los precedentes de uso de bases de datos para la discriminación política y la coerción ciudadana han generado una amplia desconfianza en cualquier recolección de datos realizada por las autoridades, por lo que hay que realizar un importante esfuerzo institucional para vencer dicha resistencia.

Siendo todavía el referente estadístico, recordemos los datos de hace una década, correspondientes al Censo 2011. En esa oportunidad se estimó en 8.230.140 el número de viviendas existentes en el país, de las cuales 84,6%, es decir 6.962.698 viviendas, estaban ocupadas; mientras que 15,4%, 1.267.441 casas, se encontraban en “otra situación”: uso ocasional, en

construcción o desocupadas. Del total, 8.211.059 viviendas serían de tipo familiar, mientras que 5.384 serían de tipo colectivo. De la cifra de viviendas familiares, 76,7% serían quinta, casaquinta o casa; 13,8% apartamento; 9,1% rancho; 0,3% refugio o casa de vecindad, y 0,1% vivienda indígena.

Las cifras estimaron en ese momento en 233.239 la cantidad de viviendas desocupadas y en construcción a nivel nacional, y en 719.888 las viviendas con familias viviendo en situación de hacinamiento. Por su parte, 88,8% de la población sería urbana y 11,2% es rural. En 2018 el ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel, afirmó en una declaración –sin ofrecer mayores detalles– que la cantidad de inmuebles en el país ascendía a 11 millones⁸, un dato que repitió del ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, en 2021⁹. Según César López, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, el déficit inmobiliario en Venezuela sería de aproximadamente tres millones de viviendas¹⁰.

El dato sobre la cantidad de población es importante para proyectar la cantidad de nuevas familias que demandarán viviendas cada año, que deben sumarse al déficit preexistente. El 25.05.21 la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 aprobó, por petición del Consejo Nacional Electoral (CNE), una estimación poblacional de 33.192.835 habitantes al 30.11.21 en el país, una proyección de los datos del Censo 2011¹¹.

Esta cifra fue contrastada por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente a 2021, que afirmó que *“el tamaño de nuestra población se redujo a 28,7 millones. El crecimiento demográfico en el último quinquenio fue negativo en -1,1%”*¹².

Consideramos que la cifra de la ENCOVI se ajusta más a la realidad, pues una proyección lineal de los resultados del Censo

8 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil del Estado La Guaira. *La Gran Misión Vivienda Venezuela ha concluido 281.788 viviendas en todo el país* [en línea] <<https://laguairascoregvo2019/09/26/la-gran-mision-vivienda-venezuela-ha-concluido-281-788-viviendas-en-todo-el-pais/>> Consulta del 12.11.21.

9 MPPF: Op. cit.

10 El Diario: *Sector inmobiliario en Carabobo: el valor de las viviendas disminuye pero no suben las ventas* [en línea]

<<https://eldiario.com/2021/07/02/sector-inmobiliario-carabobo-valor-viviendas-disminuye-ventas/>> Consulta del 12.11.21.

11 Efecto Cocuyo: *Estimación poblacional de 33.192.835 de habitantes para elecciones regionales aparece la AN del CDE* [en línea] <<https://efectococuyo.com/politica/estimacion-poblacional-de-33-192-835-de-habitantes-para-elecciones-regionales-a-prueba-la-an-del-cde/>> Consultado del 12.11.21.

12 ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2021: *Presentación* [en línea] <https://assets.website-files.com/5d14c6a442a44e794d0176153a4d6fb/e4428ca4a41b7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf>

2011 ignora los movimientos migratorios de los venezolanos, que para el 10.01.22 fueron calculados por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada en conjunto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 6.040.290 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo¹³.

El 14.12.21 la AN aprobó la Ley de Presupuesto Nacional y de Endeudamiento 2022, donde se destinaría 76,4% a la inversión social, *“con una clara visión socialista y humanista”*¹⁴. De nuevo, este documento no es de acceso público, una práctica instaurada desde 2017. La ONG Transparencia Venezuela obtuvo una copia del documento aprobado en el hemiciclo parlamentario; sin embargo, en su nota periodística sobre la erogación presupuestaria no aparece el MINVIH¹⁵.

Sin dar mayores detalles de dónde salían las cifras, Nicolás Maduro anunció, en una alocución televisada el 30.12.21, que habían sido aprobados recursos para 2022 *“por más de 2 mil 500 millones de bolívares”*. Al argumentar la cantidad, explicó:

*“[...]pero es pariendo los recursos en bolívares, dólares, euros, petros. Pero lo parimos con gusto y felicidad porque es para la felicidad y tranquilidad de la familia de Venezuela”*¹⁶.

Durante el período se informó que la GMVV desarrollaba 14 líneas de acción en 2021:

1. Culminación de Viviendas Concentradas a través del Sistema Petro Inmobiliario;
2. Culminación de Viviendas Aisladas mediante el Plan 40;
3. Entrega de Títulos de Tierra Urbana, *“que cubrirá la deuda histórica de la cuarta república”*;

13 R4V Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela: *Refugiados y migrantes de Venezuela* [en línea] <<https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes/>> Consulta del 12.01.22.

14 Asamblea Nacional: *AN sancionó Ley de Presupuesto Nacional y de Endeudamiento para 2022* [en línea] <<http://www.asamblanacional.gob.ve/noticias/an-sancionoley-de-presupuesto-nacional-y-de-endeudamiento-para-2022>> Consulta del 12.01.22.

15 Transparencia Venezuela: *Presupuesto 2022, una historia que empieza en la UJ* <<https://transparencia.org.ve/presupuesto2022-una-historia-que-se-repta/>> Consultado el 12/01/22.

16 Ciudad Valencia: *Maduro aprobó plan y recursos para viviendas en 2022* [en línea] <<https://www.ciudadvalencia.com.ve/maduro-recursos-para-viviendas-en-2022/>> Consulta del 12.01.22.

4. Campaña de Protocolización Monagas, impulsada por la gobernadora de esa entidad;
5. Certificación de las Asambleas de Viviendo Venezolanos AVV Construye y Comités Multifamiliares de Gestión;
6. Entrega de Títulos de Propiedad Multifamiliar en el marco del Plan de Atención Integral a las AVV;
7. Evaluación de terrenos *“para garantizar al pueblo venezolano el derecho a la ciudad”*;
8. Resolución de las estafas inmobiliarias *“y así garantizar la protección jurídica a la ciudadanía”*;
9. Asambleas de Viviendo Venezolanos (AVV) y el método de autoconstrucción de nuevos hogares;
10. Garantía del Credi Hábitat;
11. Créditos para Ampliación y Remodelación de viviendas;
12. Cierre de Refugios;
13. Regularización de la tenencia de la vivienda;
14. Casos pendientes en materia de inquilinato”¹⁷.

De enero a diciembre de 2021 el registro hemerográfico detectó una novedad en las políticas de vivienda y hábitat: el llamado *“padrinazgo”*. Mediante esta figura se le designa a alguna autoridad la realización de obras de mantenimiento y ornato en un territorio determinado. Esta figura estaba incluida en el llamado *“Plan Caracas, Patriota, Bella y Segura”*, el cual se inició el 15.04.20 en las 22 parroquias caraqueñas para la atención y recuperación de los espacios públicos (simbólicos e históricos), monumentos, plazas, canchas deportivas, viviendas y arterias viales de la ciudad; así como la intervención integral de sectores populares en 14 de esas parroquias. En ese momento la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana, Carmen Meléndez, afirmó:

17 MINVIH: *Línea de acción de la GMVV garantizan metas del 2021* [en línea] <<https://www.minvi.gov.ve/?p=1844>> Consulta del 12.01.22.

“Tenemos 76 días, a partir de hoy, para llevar a cabo este Plan, ya iniciaron los trabajos de mantenimiento y adecuación en la Cota Mil, adyacencias del río Guaire, así como en las principales arterias viales”¹⁸.

Lo curioso es que este plan de mejoramiento del hábitat no era liderado por el MINVIH sino que comenzó a serlo por los “padrinos” presentes en el plan, como lo reflejan las notas oficiales:

“Como parte de la Jornada de Atención Caracas Patriota, Bella y Segura, que implementa el Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, servidores del MINVIH, apadrinaron a los habitantes de la populosa parroquia Altigracia, en Caracas para desarrollar diversas obras de atención integral que les brinden una mayor calidad de vida”¹⁹.

Otros “padrinos” de este plan eran organismos tan disímiles como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)²⁰ y la Dirección General de Prevención del Delito del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz²¹.

A partir de agosto de 2021, cuando Carmen Meléndez fue postulada a la Alcaldía del Municipio Libertador por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), continuó protagonizando la vocería del plan. La cobertura de los medios públicos no disimulaba su presencia como aspirante electoral, como refleja esta nota periodística de un acto en la parroquia 23 de Enero: *“En la actividad estuvo acompañado del ministro del Deporte, Mervin Maldonado, y la candidata a la Alcaldía de Caracas, A/J Carmen Meléndez”²²*. También se sugería que ese tipo de intervenciones urbanas se mantendrían en el caso de ser elegida:

18 Servicio Nacional de Contrataciones: *Activado Plan Caracas Patriota, Bella y Segura* [en línea] <<http://www.sncgob.ve/noticias/activado-plan-caracas-patriota-bella-y-segura>> Consulta del 12.01.22.

19 MINVIH: *Minvih apadrina a habitantes de la parroquia Altigracia para brindarles el Buen Vivir* [en línea] <<https://www.minvigob.ve/?p=1768>> Consulta del 12.01.22.

20 Diario VEA: *Afinan el Plan Caracas Patriota Bella y Segura en la recuperación de espacios para la ciudad* [en línea] <<https://diario.vea.com.ve/finan-el-plan-caracas-patriota-bella-y-segura-en-la-recuperacion-de-espacios-para-la-ciudad/>> Consulta del 12.01.22.

21 VTV: *Pueblo organiza adecuación de obras del Plan Caracas Patriota, Bella y Segura en Látex-La Pastora* [en línea] <<https://www.vtv.gob.ve/>> Consulta del 12.01.22.

22 Servicio Nacional de Contrataciones: *Plan Caracas Patriota, Bella y Segura beneficia a más de 300 personas con rehabilitación de cancha en 23 de Enero* [en línea] <<http://www.sncgob.ve/noticias/plan-caracas-patriota-bella-y-segura-beneficia-a-mas-de-300-personas-con-rehabilitacion-de>> Consulta del 12.01.22.

“La candidata a la Alcaldía del Municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó este miércoles que al ser elegida como alcaldesa, se mantendrán los trabajos de recuperación diaria en escuelas, centros médicos y espacios públicos de Caracas”²³.

Aunque Maduro anunció que debido al éxito del plan se promovería el Plan Venezuela Patriótica, Bella y Segura en todo el país²⁴, vale la pena preguntarse si dicha iniciativa, más que un plan extraordinario de intervención urbana, perseguía legitimar el uso de los recursos públicos para promover candidaturas electorales, una práctica prohibida y sancionada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley contra la Corrupción. El caso de Meléndez no fue el único en el uso de recursos de vivienda y hábitat para propaganda electoral, y ha sido un patrón de actuación denunciado por Provea en el pasado²⁵.

El 09.09.21 se informó que el candidato a la Gobernación del estado Anzoátegui, Luis Marcano, entregaba 20 soluciones habitacionales en la urbanización La Bendición de Dios, ubicada en el municipio Simón Bolívar²⁶.

El 01.10.21 el candidato a la Gobernación del estado Mérida, Jehyson Guzmán, entregó 50 viviendas tetrafamiliares en el urbanismo Virgen del Carmen Los Corrales, en el municipio Rangel²⁷.

Freddy Bernal, como candidato a la Gobernación del estado Táchira, entregó el 27.08.21 la cifra de 40 apartamentos en el urbanismo Barrio Bolívar del municipio San Cristóbal²⁸ y 44 viviendas y 100 títulos de propiedad, el 18.09.21, en el municipio Panamericano, zona norte de la entidad²⁹.

23 Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): *Carmen Meléndez: A Caracas la vamos a recuperar entre todas y todos* [en línea] <<http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/carmen-melendez-a-caracas-vamos-a-recuperar-entre-todas-y-todos/>> Consulta del 12.01.22.

24 Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela: *Plan Venezuela Patriótica, Bella y Segura se aplicará a todo el país* [en línea] <<http://ve.presidencia.gob.ve/plan-venezuela-pa-tri-ta-bella-y-se-gura-se-apli-ca-a-todo-el-pais/>> Consulta del 12.01.22.

25 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela* | Informe Anual 2018. Capítulo Derecho a una vivienda adecuada [en línea] <<https://provea.org.ve/wp-content/uploads/2016/11/2Vivienda.pdf>> Consulta del 18.11.21.

26 Copurconálgu: *La Mano ango 20 viviendas en Bahuá* [en línea] <<https://www.copurconalgu.com/la-mano-ango-20-viviendas-en-bahua/>> Consulta del 18.11.21.

27 Últimas Noticias: *Entregan 50 viviendas en el púrpuro meridano* [en línea] <<https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/entregan-50-viviendas-en-el-paramo-meridano/>> Consulta del 18.11.21.

28 Freddy Bernal Oficial: *En Táchira entregan 40 apartamentos en el Barrio Bolívar* [en línea] <<https://www.freddybernaloficial.com/2021/08/27/en-tachira-entregan-40-apartamentos-en-el-barrio-bolivar-venezuela/>> Consulta del 18.11.21.

29 Freddy Bernal Oficial: *GM/V entregó 44 viviendas y 100 títulos de propiedad en la zona norte de Táchira* [en línea] <<https://www.freddybernaloficial.com/2021/09/18/gm-v-entrego-44-viviendas-y-100-titulos-de-propietad-en-la-zona-norte-de-tachira/>> Consulta del 18.11.21.

El 17.11.21 el candidato a la Alcaldía del municipio Mariño, en Nueva Esparta, entregó una casa modelo en Palguarime un día antes del cierre oficial de la campaña electoral, declarando:

“Este proyecto se está haciendo realidad con hechos y no con palabras. Será una de las características a partir del 21 de noviembre y hasta cuando finalice nuestra gestión de cuatro años”³⁰.

Soluciones habitacionales

Como ya se ha convertido en un patrón de actuación institucional, las autoridades insisten en divulgar cifras irreales de sus resultados en vivienda y hábitat. En su mensaje anual a la nación, realizado en la Asamblea Nacional el 15.01.22, según nota periodística del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI), Nicolás Maduro se refirió a los resultados en vivienda en los siguientes términos:

“El Jefe de Estado venezolano destacó el esfuerzo de trabajadores, además de la inversión económica para alcanzar el hito 3 millones 900 mil viviendas gracias a las 500 mil viviendas construidas en 2021 mediante la GMVV. Asimismo, detalló que para el 2022 se prevé alcanzar la meta ‘nuevamente de 500 mil viviendas anuales para mantener el ritmo’, y en 2024 entregar la vivienda ‘5 millones y un poco más’ a través del Carnet de la Patria”³¹.

En un año de EHC y pandemia, en un contexto de profunda crisis económica, la principal vocería del gobierno bolivariano afirma que construyó medio millón de casas nuevas y que fue el doble de eficiente de lo ocurrido en 2012, cuando en el segundo año de la GMVV Hugo Chávez ordenó a la mayoría de las

30 El Sol de Margarita: José Antonio González entregó casa a familia de Palguarime [en línea] <<https://elsoldemargarita.com.ve/posts/postId24614f0a5c3%40-Antonio-Gonzalez%3A%40ez-entreg%C3%83-casa-a-familia-de-Palguarime-->> Consulta del 18.11.21.

31 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI): Ejecutivo destinó 76% del presupuesto a la inversión social [en línea] <<http://www.mippci.gob.ve/ ejecutivo-destino-76-del-presupuesto-a-la-inversion-social/>> Consulta del 18.11.21.

instituciones públicas que construyeran viviendas, con todos los recursos económicos y humanos a su disposición, logrando como resultado 200.080 inmuebles edificados en todo el país³².

Sobre la cifra de medio millón de viviendas construidas, el periódico Tal Cual expresó:

“Si de verdad construyeron esa cantidad de viviendas en 2021, significaría que se hicieron 1.369 al día, 57 por hora, casi una por minuto, una acción humanamente imposible. Y más aún en las condiciones en que está la nación”³³.

Estadísticamente, aunque no es imposible, es curioso que la cifra de viviendas anunciada sea de 500 mil exactas. Ni una más, ni una menos. El supuesto medio millón de casas construidas en 2021 sumaría en total, según la información oficial, 3.900.500 edificaciones levantadas desde el inicio de la GMVV en 2011³⁴.

Sobre el supuesto acumulado de viviendas construidas por la misión, el investigador Carlos Aponte Blank opina:

“Ese total significaría casi la mitad de las 6.950.836 viviendas ocupadas en el país en 2011 según el Censo (v. INE, 2021) y, suponiendo que las de esta GMVV se sumen a aquellas, implicaría que un tercio de los venezolanos debería estar habitando en una de esas unidades habitacionales (¿?)”³⁵.

Esta cifra del investigador del Cendes, más que generar preocupación por su falta de correspondencia con la realidad, fue ratificada por el propio Nicolás Maduro cuando sostuvo:

“Si hablamos de 5 millones de viviendas estamos hablando de más de 20 millones de personas, es decir el 70% estará viviendo en el 2025 en una vivienda construida en la GMVV”³⁶.

32 PROVEA: Informe Anual 2013. *Decho a una vivienda adecuada* [en línea] <<https://provea.org/ve/wp-content/uploads/2016/11/2Vivienda.pdf>> Consulta del 18.11.21.

33 Tal Cual: *Maduro da memoria y cuenta de una Venezuela que solo existe en su cabeza* [en línea] <<https://ta.kuaa.kligta.com/maduro-da-memoria-y-cuenta-de-una-venezuela-que-solo-existe-en-su-cabeza/>> Consulta del 18.11.21.

34 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO (MPP): *Presidente Maduro devela hito 3 millones 800 mil de la GMVV* [en línea]

<<http://www.minpp.gov.ve/index.php/es/27-noticias/slider/2382-presidente-maduro-devela-hitos-3-millones-800-mil-de-la-gmvv>> Consulta del 18.11.21.

35 Carlos Aponte Blank: *La pobreza en la Venezuela del Siglo XXI: Caracterización, contexto y consecuencias sociales de su expansión masiva (2013 - 2020)* [en línea] <<https://provea.org/wp-content/uploads/2021/10/la-pobreza-a-2021-DEFINITIVApdf>> Consulta del 18.11.21.

36 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: *Gran Misión Vivienda Venezuela amplía 30 años más el sueño de un pueblo venezolano* [en línea] <<http://vicepresidencia.gob.ve/gran-mision-vivienda-venezuela-amplia-30-anos-significando-un-pueblo-venezolano>> Consulta del 18.11.21.

Sucesivamente, en los últimos capítulos sobre el derecho a una vivienda adecuada redactados para este Informe Anual se ha desmontado la cifra de casas que las autoridades afirman haber construido. Tocará seguir haciéndolo, dado que los números oficiales son citados, como si fueran ciertos, en investigaciones académicas y reportajes periodísticos que hablan sobre la situación inmobiliaria en el país. Esta labor, entonces, sigue siendo relevante.

El ingeniero Marcelo Monnot recuerda el déficit de insumos de construcción como un elemento que impediría lograr los objetivos oficiales en vivienda:

“Las estadísticas revelan que en 2007 se tenía en el país una producción de acero líquido de Sidor de 4,3 millones de toneladas. La GMVV se inició en 2011-2012 cuando se tenían 1,8 millones de toneladas de acero líquido, y en esa época solo se pudieron construir 350.000 viviendas. Ahora bien, en 2016 la disponibilidad de esa materia prima fue de 0,50 millones de toneladas de acero líquido. Obviamente, sabemos que esa industria está en el piso. Con qué cabillas y con qué materias primas se edificaron esas viviendas si la producción nacional de cemento (según Cedice y la Cámara de la Construcción) bajó desde 2007 de 10,2 millones de toneladas a 2015 con 5,9 millones de toneladas; es decir, 42% menos en plena ejecución de ese plan de infraestructura. Si el gobierno dice que hubo una producción de 3.500.000 viviendas en 17 años, ¿cómo es que con menos cemento y menos cabillas se van a superar las metas? Esas expectativas son imposibles de cumplir”³⁷.

Un segundo elemento, además de la escasez de insumos, es la situación del sector. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Enrique Madureri, apuntó que el sector se encontraría casi en situación de desaparición, con apenas 1% operativo: *“Mayoritariamente, remodelaciones y algunos edificios de los proyectos de vivienda social del régimen”*.

37 Con La Lupa, Marcelo Monnot: “El régimen tiene sus hitos y sus omisiones respecto a la Gran Misión Vivienda” [en línea] <<https://conlalupa.com/con-lalupa-de-los-expertos/ma-kiko-monnot-el-regimen-tiene-sus-hitos-y-sus-omisiones-respecto-a-la-gran-mision-vivienda/>> Consultado el 18.11.21.

Señaló que la caída del PIB de la construcción es 99% comparado con la situación de 2012, a lo que debe: *“sumarse los problemas de financiamiento, la falta de inversión del Estado por la caída de los ingresos petroleros del país, la falta de insumos, la inflación, las restricciones de pandemia, el cierre de vuelos nacionales y la escasez de combustible”*.

Según sus estimaciones, en 2010 el sector empleaba a 1,3 millones de personas de manera directa, reduciendo la cantidad de trabajadores en la actualidad a 20.000 obreros.

Por su parte el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Francisco López, asegura que *“van más de 10 o 12 años que no se construye nada para la clase media. Lo poquito que se ha construido es para un target alto. Quien construye para la clase alta saca su cuenta y lo vende. Si no, no construiría más”*. Sin embargo, aclara que esos edificios lujosos no suponen *“un número importante para el mercado”*³⁸.

En contraste, el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción de Venezuela, Gerson Hernández, da un panorama más optimista. Empero, sus estimaciones reflejan que se estaría lejos del medio millón de casas anunciadas: *“Llevamos un 16% de avance en la reactivación del aparato productivo”*. Sobre la situación de los insumos, la nota periodística citada afirma: *“Con respecto al sector cementero [Hernández] aseguró que actualmente se encuentra operativo. ‘El cemento tú lo pides y está, existe, ajustado a los precios’, detalló el gremialista, al tiempo que enfatizó la prosperidad de la oferta cementera en el país, pese a que las condiciones ‘no permiten’ desarrollar las actividades y ejecución de obras en tiempos reales”*³⁹.

Las restricciones derivadas de la situación de pandemia también afectaron el ritmo de los trabajos. Madureri declaró: *“El 7+7 mata al sector. Una obra de construcción no se puede hacer rentablemente durante una semana y parar la siguiente”*⁴⁰. Se refería, el presidente de la CVC, al sistema de semanas flexibles y radicales. En las últimas había

38 B Dato. *La caída radical del sector construcción en Venezuela* [en línea] <<http://diariocom22.10679/reduccion-sector-construccion-venezuela/>> Consulta del 18/12/21.

39 El Universal. *Afirmar que el sector construcción ha registrado importantes avances en su reactivación productiva* [en línea] <<http://ps://www.eluniversal.com/economia/104192/afirma-que-el-sector-construccion-ha-registrado-importantes-avances-en-su-reactivacion-productiva-desde-su-reapertura>> Consulta del 22/02/21.

40 Contrapunto. *Cámaras Venezolanas de la Construcción: El 7+7 mata al sector y se sobre vive con remodelaciones* [en línea] <<http://ps://contrapunto.com/economia/empresas/camara-venezolana-de-la-construccion-el-7-7-mata-al-sector-y-se-sobrevive-con-remodelaciones>> Consulta del 22/02/21.

restricciones para la movilidad y las actividades laborales, como manera de impedir el contagio por coronavirus.

Este gremio ha tenido diferentes acercamientos con el Ejecutivo Nacional para hacer propuestas que revitalicen el sector:

“Tenemos un listado de leyes y resoluciones que limitan y afectan el desempeño de nuestro sector”, dice Madureri, y añade:

“Hay que eliminar el control de cambio y levantar los controles de precios en insumos (gasolina, cemento, acero, etc.), alquiler de inmuebles y servicios (agua, electricidad, comunicaciones), porque hacen que estos no sean rentables y generan escasez. Es necesario liberar el mercado y propiciar la libre competencia”.

Plantean despenalizar la construcción de viviendas por parte del sector privado; *“la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria debe derogarse”*. Además, reformar la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda de 2007 y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria de 2012.

“Exigimos priorizar la compra y contratación de empresas nacionales de construcción y proveedores de bienes y servicios producidos en el país. Hay que estimular el ‘compre venezolano’. Y pedimos respeto a la propiedad y garantías constitucionales, dejando de intervenir empresas y de expropiar”⁴¹.

Finalmente, un elemento que desmiente la faraónica cifra de construcción son los datos suministrados por los migrantes forzados de nuestro país en sus lugares de acogida. Un reporte centrado en caminantes y retornados, que elaboraron de manera conjunta el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad Simón Bolívar y el Observatorio Venezolano de Migración, estableció que para una muestra de 410 grupos de retornados, conformados por 1.845 venezolanos, y a 382 grupos de emigrantes, conformados 1.558 venezolanos, informaron que al momento de partir 62% de los jefes de grupo de los

41 Cinco8.com: *El misterio de la construcción en una economía devastada* [en línea] <<https://www.cinco8.com/perspectivas/el-misterio-de-la-construccion-en-una-economia-devastada/>> Consulta del 22.09.21.

caminantes declararon no tener una casa propia en Venezuela. De ellos, 2,1% tuvo que venderla para poder emprender el viaje⁴².

Para tener una cifra, Provea ha venido realizando un monitoreo hemerográfico de los diferentes medios públicos para contabilizar las viviendas construidas y entregadas.

Pero antes de explicar la metodología y el resultado para 2021, algunas palabras sobre la dimensión ideológica de la GMVV.

En un trabajo para optar por el título de Master Universitario de Ciudad y Urbanismo, en la Universidad Abierta de Cataluña (España), Silvia Soonets Paulucci presentó un trabajo titulado *“La Gran Misión Vivienda en Caracas, una mirada global”*, afirmando:

“Como parte del sistema de misiones, la Misión Vivienda es, antes que una política de vivienda, una política social y una herramienta política, por lo que, para hacer cualquier estudio que la involucre es importante entenderla en esta dimensión”.

Seguidamente agrega:

“Todas las misiones tienen objetivos sociales [...] pero también tienen, explícitamente, objetivos políticos y filosóficos, de acuerdo a las palabras de Hugo Chávez, ‘las misiones deben ser creadoras de socialismo. Deben ser instrumentos para el injerto en pequeños espacios, en medianos espacios del modelo de socialista’”.

La autora agrega que varios funcionarios del gobierno refuerzan esta meta, pues se intentaría *“convocar a inducir a que un número mayor de personas se incorpore al proyecto político promovido desde el Estado-gobierno-movimiento político”*. Seguidamente Soonets describe cómo la GMVV es una herramienta de control social:

42 La Tercera: La mayoría duerme en la calle; hasta dos en necesidad de alimentos y no tenía casa propia en su país. La precaria situación de los venezolanos que migran caminando [en línea] <<https://www.la3ra.com/pulse/punto3ra/tema-y-orio-duerme-en-la-calle-haestado-en-necesidad-de-alimentos-y-tema-y-orio-tenia-casa-propia-en-su-pais-la-precaria-situacion-de-los-venezolanos-que-migran-caminando/>> [DIRECCIÓN: ZMISAN8V676WA] > Consultada el 22.09.21.

“Caracas ha sido declarada la ciudad del mundo donde es más difícil acceder al mercado de vivienda. Por eso no es de extrañar que controlando el acceso a este bien se controle asimismo la adhesión a la ideología del partido gobernante”⁴³.

Si establecemos que la GMVV tiene un objetivo ideológico y proselitista, podemos apuntar la hipótesis de que no hay vivienda que sea entregada a sus beneficiarios que no incluya un acto de propaganda, debidamente divulgado a través del sistema nacional de medios públicos.

La ausencia de información oficial accesible, relevante, de calidad y confiable nos obliga a optar por esta estrategia para recopilar los datos. Aunque alertamos sobre el subregistro existente, esta metodología realiza un minucioso monitoreo a través de 18 medios estatales o de línea editorial progobierno (entre los que se cuentan los sitios web del MINVIH, el Ministerio de Comunicación, la Vicepresidencia de la República, Inmobiliaria Nacional; los periódicos Ciudad Caracas y sus homónimos en otras ciudades del país; Venezolana de Televisión, Últimas Noticias, Radio Nacional y YVKE Mundial, entre otras) de las casas entregadas, la mayoría de ellas concentradas en las jornadas denominadas *“jueves de vivienda”*.

En este monitoreo Provea descarta los anuncios de entrega de viviendas a futuro y aquellas que no detallen su ubicación, y solo toma en cuenta para la sumatoria donde pueda establecerse el urbanismo o la localidad en la que se encuentren situadas.

El contraste entre los diferentes medios oficiales permite detectar las inconsistencias numéricas y la reiterada divulgación de cifras alegres sobre la cantidad de inmuebles levantados. Dosejemplos. El 18.03.21 el MINVIH informó que en el urbanismo Villa Esther, en el estado Yaracuy, se habían entregado 40 inmuebles⁴⁴. Sin embargo, en otros medios se divulgó que ese día “116 familias y yaracuyananas recibieron las llaves y documentos de su nuevo hogar”⁴⁵.

43 Silvia Soonets Palucci. *La Gran Misión Vivienda en Caracas, una mirada global* [en línea]

<<http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/102486/6/soonetsTFM0619memoria.pdf>> Consulta del 22.09.21.

44 MINVIH: En el Bicentenario de la Batalla de Carabobo GMVV entrega el Hito 3 millones 500 mil viviendas [en línea]

<<https://www.minvigob.ve/?p=1475>> Consulta del 22.09.21.

45 Diario VEA: *Historico! Gran Misión Vivienda Venezuela entregó la vivienda 3 millones 500 mil* [en línea] <<http://diariovea.com.ve/historico-gran-mision-vivienda-venezuela-entrego-la-vivienda-3-millon-es-500-mil/>> Consulta del 22.09.21.

En otro caso, el 30.12.21 el propio MINVIH comunicó que se habían entregado 80 viviendas en el urbanismo Terrazas del Este, del estado Lara⁴⁶. Sin embargo, para esa misma fecha una nota del PSUV dijo que eran 32 los apartamentos entregados en ese urbanismo, ubicado en el sector El Cercado de la parroquia Santa Rosa⁴⁷.

Con base en el monitoreo hemerográfico descrito, Provea contabilizó que 4.182 viviendas nuevas habían sido construidas y entregadas por las autoridades a sus beneficiarios, entre enero y diciembre de 2021. La diferencia con las cifras divulgadas por el gobierno es de 495.818 viviendas.

¿Cuál es la posible explicación para este monumental margen? En capítulos anteriores del presente informe se ha señalado, como hipótesis, que los funcionarios suman, en la cuenta de “viviendas nuevas”, cualquier tipo de iniciativa en la materia realizada por los diferentes órganos ejecutores del sistema de vivienda y hábitat: un préstamo bancario, una casa o apartamento cuya fachada ha sido pintada por la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor (por lo que un edificio pintado redundaría en 24 o 32 nuevos “techos dignos”), un título de propiedad o un título de tierras. Aun así, incluyendo en una misma cuenta todas estas acciones, las evidencias sugieren que es una cifra “inflada” para objetivos propagandísticos.

En comparación con los resultados de 2020, según el propio conteo de Provea, el gobierno casi duplicó la cantidad de viviendas realmente entregadas, un aumento de 184,16%.

A continuación, un cuadro con la desagregación de viviendas nuevas y entregadas a sus beneficiarios en 2021, desagregada por estado.

46 MINVIH: Como cierre de fin de año Gobierno Bolivariano y GMVV entregan el Hito 3.900.000 hogares dignos [en línea]. <<https://www.minvigob.ve/?p=2804>> Consulta del 22.09.21.

47 PSUV: En Lara: GMVV entregó 32 nuevas viviendas en el Parque Residencial Terrazas del Este [en línea]. <<http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/lara-gmvv-entrego-32-nuevas-viviendas-parque-residencial-terrazas-este>> Consulta del 22.09.21.

Viviendas nuevas y entregadas a sus beneficiarios en 2021, desagregadas por Estado	
Estado	Número de viviendas
Anzoátegui	291
Apure	20
Aragua	121
Barinas	374
Bolívar	209
Carabobo	106
Cojedes	416
Distrito Capital	141
Falcón	156
Guárico	221
La Guaira	87
Lara	419
Mérida	214
Miranda	280
Monagas	185
Nueva Esparta	162
Portuguesa	54
Sucre	24
Táchira	254
Trujillo	261
Yaracuy	87
Zulia	100
Total	4.182

Fuente: Arqueo hemerográfico de 20 portales del Sistema Nacional de Medios e Informafivos en Venezuela Provea

Según los datos levantados, los estados con más construcción de viviendas fueron Lara (419 viviendas), Cojedes (416 viviendas) y Barinas (374 viviendas). En este último estado, 61 viviendas fueron entregadas después del anuncio de repetición de las elecciones regionales en la entidad.

Se establece una comparación entre las cifras oficiales y los datos que ha podido corroborar Provea de los propios medios oficiales.

Venezuela. Comparación de las cifras oficiales y los datos de Provea sobre la cantidad de viviendas construidas (2014-2020)

Año	Cifras oficiales	Cifras de Provea
2014	126.525	64.680
2015	326.323	16.164
2016	359.874	13.006
2017	572.979	14.996
2018	567.218	7.615
2019	500.118	4.820
2020	453.220	2.271
2021	500.000	4.182
Total	3.406.257	127.734

Fuente: Venezuela en cifras 2020 / Informe Anual de Provea

Al comparar ambos números, la diferencia entre ambos es de 3.278.523 casas. En el inventario de Provea de los últimos ocho años, que coinciden con la llegada de Nicolás Maduro al poder, se han entregado 127.734 viviendas nuevas por parte de las autoridades.

Esta cifra sería menor que la registrada por el Minvih en su Memoria y Cuenta de 2012 –una de las últimas que se hizo pública–, donde se afirmaba que se habían levantado 200.080 viviendas. Como se registró en el Informe Anual de Provea de ese período⁴⁸, era evidente el esfuerzo institucional de la GMVV en todo el país, en un año en que aún no había aparecido la crisis económica.

La ausencia de información pública impide hacer comparaciones sobre la cantidad de recursos realmente ejecutados en la GMVV.

En un extenso reportaje, las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el portal Efecto Cocuyo y Transparencia Venezuela, al hacer un balance de los primeros diez años de esta política pública, afirmaron:

48 PROVEA: *Informe Anual 2013* [en línea] <<https://provea.org/wp-content/uploads/2016/11/12Vivienda.pdf>> Consulta del 22.09.21.

“No hay manera de hacer contraloría a la misión. Las instituciones que están detrás no han elaborado ni publicado mecanismos que permitan evaluar qué está pasando más allá de lo evidente”.

Sobre la erogación presupuestaria, agregaron:

“Cálculos propios basados en la información recopilada de las memorias y cuentas de todos los entes involucrados y en los datos emitidos en las reuniones del Órgano Superior de Vivienda apuntan a que, en la primera década de la Misión Vivienda, la ejecución financiera superó los 15 mil 500 millones de dólares y buena parte de ellos (seis mil 934 millones) provenían de Pdvs. El destino de esta cifra, que puede resultar astronómica para un país sumido en una emergencia humanitaria compleja, no está claro”⁴⁹.

Seguridad jurídica de la tenencia

21

DERECHO A LA VIVIENDA

Empezando el año, el 04.01.21, la diputada electa y postulada a la primera vicepresidencia de la AN, Iris Varela, declaró que en caso de que fuera seleccionada, una de sus propuestas sería, citamos:

“Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país. Pero que eso se publique [...] Aquí hay mansiones de esas personas que ahorita están viviendo en los barrios ricos de España, esas mansiones podían ser perfectamente clínicas populares”⁵⁰.

Estas declaraciones generaron pánico en un sector de la población sobre la supuesta existencia de una política pública, que algunos denominaban “Ubica tu casa”, para invadir y

49 Transparencia Venezuela: 10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela: Los oscuros cimientos de una promesa [en línea]. <<https://transparencia.org.ve/gm/v/>> Consulta del 22.09.21.

50 Últimas Noticias: Estoy presta a ser la primera interpelada por la AN [en línea]. <<https://ultimasnoticias.com/ve/noticias/politica/estoy-presta-a-ser-la-primera-interpelada-por-la-an/>> Consulta del 22.09.21.

expropiar inmuebles. Tales rumores tuvieron que ser desmentidos por el ministro de vivienda Ildemaro Villarroel:

“La GMVV no quita viviendas, no tiene ningún mecanismo para afectar la tenencia de una vivienda de una familia digna que ha recibido un beneficio y mucho menos si la vivienda ni es del programa de la GMVV”.

En su entrevista televisada el funcionario informó que durante 2020 se habían registrado *“657 casos de frustración de desalojos arbitrarios en todo el país”*⁵¹.

En un proceso de verificación de datos, la iniciativa *“Es paja”* verificó que era falsa la información que demostraría la existencia de *“Ubica tu casa”*⁵².

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, asegura que las invasiones

“no son una política de Estado. No hay grandes oleadas como se pudiesen presentar en otros momentos. No podemos generar una incertidumbre donde no hay hechos ciertos”.

El coordinador de *micondominio.com*, Elías Santana, coincide:

*“Decir que hay una oleada o un plan en marcha no es cierto porque no hay una evidencia de que eso esté ocurriendo, aunque sí hay hechos de invasión”*⁵³.

A pesar de estas aclaratorias, se registraron diferentes intentos de invasiones de viviendas en el país. En el caso de la ciudad capital, el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, declaró que durante 2021 se habían registrado 91 intentos de invasiones de inmuebles en la ciudad. Según su registro, en 20% de los casos contaron con la participación de funcionarios policiales.

51 MINVIH. Villarroel: la GMVV no quita viviendas [en línea] <<https://www.minvigob.ve/?p=1078>> Consulta del 22.09.21.

52 Tal Cual: Es Paja 1 ¿Hay un nuevo plan «Ubica tu Casa» actualmente en Venezuela? [en línea] <<https://takua.kdigital.com/espaja-hay-un-plan-ubica-tu-casa-en-accion-hoy-en-dia-en-venezuela/>> Consulta del 22.09.21.

53 Tal Cual: Para el sector inmobiliario, invasiones a viviendas son hechos aislados... por ahora [en línea] <<https://takua.kdigital.com/sector-inmobiliario-desmiente-oleada-de-invasiones-en-el-pais/>> Consulta del 22.09.21.

Además, agregó que 70% de los casos fueron frustrados gracias a la organización y denuncia de los vecinos⁵⁴.

La participación de funcionarios en invasiones de inmuebles fue denunciada en otros sitios del país⁵⁵. Algunas de estas invasiones prosperaron.

En uno de los casos, 120 docentes del estado Anzoátegui han continuado exigiendo la devolución de los apartamentos que construían, con fondos de la caja de ahorros del gremio y prestaciones sociales, en el conjunto residencial Capstea I de Nueva Barcelona. Los inmuebles fueron invadidos en 2018, cuando contaban con 90% de la construcción terminada⁵⁶.

En otras situaciones, familias sin casa ocuparon inmuebles públicos en situación de deterioro. En un ejemplo, ocho familias habían ocupado la escuela Adelaida Núñez Sucre, en la comunidad de Los Andes en el estado Sucre. Zurbelys Rosales, una de las inquilinas, indicó que

“hace tres meses unos desconocidos ingresaron a este espacio y se llevaron cables, cerraduras, pocetas y bombillos. Para que los delincuentes no terminaran de desvalijar esta institución, decidimos invadirla⁵⁷”.

Como se ha descrito en capítulos anteriores, Provea hace una distinción entre las modalidades “*invasión*” de inmuebles y “*ocupación*” de terrenos, ambas iniciativas realizadas bajo el argumento de la falta de una vivienda propia. En la primera hay una tendencia, reforzada en los últimos años, de ser promovidas por “*mafias*” que, utilizando a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, ingresan a inmuebles para luego revenderlos o alquilarlos a terceros, bajo la complicidad o tolerancia de las autoridades.

54 El Nacional Carlos Julio Rojas: *Hubo 92 intentos de invasiones de viviendas en Caracas durante 2021* [en línea] <<https://www.elnacional.com/venezuela/carlos-julio-rojas-hubo-92-intentos-de-invasiones-de-viviendas-en-caracas-durante-2021>> Consulta del 22.09.21.

55 El Nacional: *Denuncian que Róbinson invadió más de 50 viviendas en urbanismo de Higuerote* [en línea] <<https://www.elnacional.com/venezuela/denuncian-que-podrian-invadir-mas-de-50-viviendas-en-urbanismo-de-higuerote>> Consulta del 22.09.21.

56 El Tiempo: *Maestros regionales exigen devolución de apartamentos invadidos* [en línea] <<https://eltiempo.com/ve/2021/12/06/maestros-regionales-exigen-devolucion-de-apartamentos-invadidos/>> Consulta del 22.09.21.

57 El Píazo: *Cumana: Ocho familias ocupan escuela ilegalmente por falta de vivienda* [en línea] <<https://epitazo.net/oriente/cumana-ocho-familias-ocupan-escuela-ilegalmente-por-falta-de-vivienda/>> Consulta del 22.09.21.

En la segunda, en cambio, familias sin techo propio ocupan un terreno baldío para iniciar un proceso precario de autoconstrucción, siendo parte de una tradición del movimiento social y popular ante las limitaciones estatales para garantizar el disfrute a una vivienda digna.

Por tanto, alertamos sobre los riesgos para los derechos humanos de una criminalización *a priori*, por lo que habría que investigar cada caso, estableciendo las responsabilidades y sanciones pertinentes.

El 30.04.21 Maduro anunció, en el marco de la celebración de los diez años de la GMVV, que se encontraban prohibidos “*de por vida*” los desalojos a familias beneficiarias⁵⁸. Sin embargo, no se ha divulgado si dicha decisión se institucionalizó formalmente de alguna manera⁵⁹.

Dos meses antes, el 05.02.21, se conoció que dos residentes del parcelamiento José Félix Ribas, de Coro, estado Falcón, denunciaron que funcionarios del Ministerio de Vivienda y representantes del consejo comunal las querían desalojar⁶⁰. Una denuncia similar se conoció el 27.02.21 cuando vecinos del urbanismo Doña Rosa, municipio Miranda de Falcón, impidieron que una comisión de la GMVV expropiara 14 apartamentos ubicados en las tres torres que comprenden el conjunto residencial⁶¹.

Luego de la supuesta prohibición “*de por vida*” continuaron las denuncias.

El 29.06.21 Fundaredes denunció que al menos 60 familias que habitaban en la urbanización El Oasis del municipio Los Taques, en el estado Falcón, fueron desalojadas de sus viviendas durante la tercera semana de junio de este año por organismos del Estado, sin

58 Correo del Alba: *Maduro anuncia que quedará en libros los desalojos de por vida en la Gran Misión Vivienda Venezuela* [en línea] <<https://corredelalba.org/2021/04/30/maduro-anuncia-que-quedara-prohibidos-los-desalojos-de-por-vida-en-la-gran-mision-vivienda-venezuela/>> Consulta del 22.09.21.

59 El discurso y la práctica del gobierno con respecto a los desalojos no ha sido algo coherente. En el marco de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), en los primeros cinco meses de 2015 fueron desalojadas de manera forzosa 1.490 familias de apartamentos pertenecientes a las edificaciones construidas en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

60 Nuevo Día: *CORO: ¡Dos mujeres denuncian que las quieren desalojar de sus casas* [en línea] <<https://nuevodía.com.ve/2021/02/05/coro-dos-mujeres-denuncian-que-las-quieren-desalojar-de-sus-casas/>> Consulta del 22.09.21.

61 El Pírazo: *Vecinos de Coro impiden expropiación de apartamentos por el Ministerio de Habitat y Vivienda* [en línea] <<https://elpirazo.net/occidente/vecinos-de-coro-impiden-expropiacion-de-apartamento-por-el-ministerio-de-habitat-y-vivienda/>> Consulta del 22.09.21.

enviar notificaciones ni revocar la adjudicación, y sin dejarles sacar siquiera sus objetos personales⁶².

El 07.08.21 Marisa Mota, residente de la parroquia Antímano de Caracas, denunció la expropiación de su apartamento, otorgado por la GMVV⁶³.

El 27.09.21, en Barquisimeto, 32 familias denunciaron que se les intentaba desalojar de los apartamentos del Complejo Residencial “Ciudad Bicentennial”, bajo el argumento de que los propietarios no estaban en el país⁶⁴. Estas denuncias ratifican que las familias adjudicadas por la GMVV no cuentan con papeles que los protejan contra un desalojo forzoso.

La seguridad jurídica de la vivienda continuó también afectada por la violencia institucional policial y militar en los operativos denominados de seguridad ciudadana en las comunidades populares. Se han convertido en una política de Estado la realización masiva de allanamientos sin orden judicial y la lógica de botín de guerra al ingresar a las viviendas. Las familias denuncian que los funcionarios se llevan televisores, licuadoras, computadoras, ropa, juguetes, alimentos y les quitan los celulares⁶⁵. Las denuncias que hacen no son atendidas y los bienes no son devueltos.

Durante el período se discutieron dos normativas con impacto en el derecho a una vivienda adecuada. El 22.06.21 se divulgó que habían sido aprobados diez artículos de la propuesta de Ley Orgánica de Ciudades Comunales⁶⁶,

“instrumento presentado por la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas que preside el diputado Luis José Marciano, quien solicitó el diferimiento de la segunda discusión. Como lo informó el parlamentario, la instancia trabajó

62 El Pitazo: *Fundadores denuncia desalojo arbitrario en 60 casas de Falcón* [en línea] <<https://www.elpitazo.net/occidente/fundadores-denuncia-desalojo-arbitrario-en-60-casas-de-falcon/>> Consulta del 30.11.21.

63 Aporeas: (VIDEOS) *Fui desalojado de mi apartamento otorgado por la Gran Misión Vivienda Venezuela* [en línea] <<https://www.aporeas.org/actualidad/n366766.html>> Consulta del 22.09.21.

64 La Prensa de La Guayana: *Empleados del IFE denuncian desalojos arbitrarios de apartamentos* [en línea] <<https://www.laprensadelagayana.com.ve/nota/37064/2021/09/empleados-del-ife-denuncian-desalojos-arbitrarios-de-apartamentos>> Consulta del 22.09.21.

65 Contrapunto: *Denuncian que allanamiento policial terminó en robo y justicia miente de un hombre en Chuao* [en línea] <<https://contrapunto.com.ve/comunicacion/entrevista-a-allanamiento-policial-termino-en-robo-y-justicia-miente-de-un-hombre-en-chuao/>> Consulta del 22.09.21.

66 Alba Ciudad: *AN: Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales* [en línea] <https://albacidad.org/wp-content/uploads/2021/04/Proyecto_Ley_CiudadesComunales_Final.pdf> Consulta del 22.09.21.

intensamente a nivel nacional con el tejido social de las comunas para conocer sus necesidades, propuestas y proyectos que vienen planteando los comuneros"⁶⁷.

El 28.06.21 el proyecto fue rechazado por 123 organizaciones sociales venezolanas, por considerarlo inconstitucional. Los argumentos fueron: 1) Figura de comunas o ciudades comunales no aparece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y su aprobación modificaría lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna; 2) Se sustituirían autoridades locales elegidas por el voto universal, directo y secreto por autoridades seleccionadas por otro mecanismo; 3) Normativa agravará irregularidades denunciadas en la gestión y funcionamiento de los llamados organismos *"del poder popular"*; 4) Su antecedente, las *"ciudades socialistas"*, no garantizaron el derecho a una vivienda adecuada ni la mejora en la calidad de vida de sus habitantes; 5) El llamado *"Estado Comunal"* impediría el pleno ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión; libertad de expresión y manifestación pacífica; 6) La delegación de funciones de seguridad ciudadana y defensa a las *"ciudades comunales"* generará condiciones para la violación sistemática de derechos humanos; 7) Su aprobación en el contexto de pandemia, sin contar con los canales de participación ciudadana, se convertirá en un elemento adicional de conflictividad política.

Las organizaciones exigían que *"la Ley Aprobatoria debería ser sometida a referéndum por ser materia de especial transcendencia parroquial, municipal y estatal"*⁶⁸.

Durante el segundo semestre de 2021 no se reportaron avances en la discusión del proyecto de Ley de Ciudades Comunales. Sin embargo, a comienzos de 2022 fue anunciada su inclusión en la agenda parlamentaria para los próximos 12 meses.

Una segunda normativa es la propuesta de Ley del Derecho a la Ciudad, cuya promoción ha sido impulsada por la Subcomisión

67 AN: Aprobados 10 artículos de la Ley Orgánica de Ciudades Comunales [en línea] <<http://www.asambleanacionalgob.ve/noticias/aprobados-10-articulos-de-la-ley-organica-de-ciudades-comunales>> Consulta del 22.09.21.

68 PROVEA: 123 organizaciones denuncian inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Ciudades Comunales [en línea] <<https://provea.org/comunicados/con-otras/123-organizaciones-denuncian-inconstitucionalidad-del-proyecto-de-ley-de-ciudades-comunales-2/>> Consulta del 22.09.21.

Permanente de Vivienda y Hábitat de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN⁶⁹, cuya consulta pública comenzó el 22.10.21⁷⁰. Uno de los mecanismos de esta consulta es una encuesta digital⁷¹, mientras que las notas periodísticas reflejan discusiones con las organizaciones del llamado “*poder popular*”.

En líneas generales el espíritu de la propuesta de ley⁷² recoge los principios establecidos en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad⁷³, adoptado desde 2001 por diferentes organizaciones internacionales que promueven el derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, la propuesta presentada, de 31 artículos, tiene diversos elementos problemáticos: 1) La ley no se encuentra subordinada a la CRBV sino al llamado Plan de la Patria 2019-2025, cuyo subtítulo es “*Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación de Venezuela*”, el cual es inconstitucional y discriminatorio; 2) La ley establece un “*modelo de desarrollo urbano socialista*”, que no se encuentra estipulado en la CRBV; 3) Establece un objetivo ideológico para la GMVV: ser “*injeritos urbanos socialistas, más allá de la vivienda*”; 4) Reconoce como única figura organizativa de la sociedad “*el poder popular y la comuna*”.

Estos términos ideologizados, además de ser discriminatorios e inconstitucionales, le auguran un tiempo de vida limitado como ley de la nación, atada a los vaivenes de los potenciales cambios políticos en el futuro.

69 AN: AN consultó *Ley del Derecho a la Ciudad con Movimiento Viviendo Venezuela* [en línea] <<http://www.asamblea.nacional.gob.ve/noticias/an-consulta-ley-del-derecho-a-la-ciudad-con-movimiento-viviendo-venezolano>> Consulta del 22.09.21.

70 MPPP: *Inicio Consulta Pública de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Ciudad* [en línea] <<http://www.mppp.gob.ve/2021/10/22/inicia-consulta-publica-de-la-ley-organica-sobre-el-derecho-a-la-ciudad/>> Consulta del 22.09.21.

71 CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO (CFG): *Consulta Popular Legislativa. Ley del Derecho a la Ciudad* [en línea] <<http://consulta.popularlegislativa.cfg.gob.ve/index.php/293937>> Consulta del 22.09.21.

72 AN: *Proyecto de Ley Orgánica sobre el Derecho a la Ciudad* [en línea] <<http://www.asamblea.nacional.gob.ve/storage/documentos/seccion/texto-de-la-ley-20211029183612.pdf>> Consulta del 22.09.21.

73 Right2city.org: *Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad* [en línea] <https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A1.1_Carta-Mundial-de-Derecho-a-la-Ciudad.pdf> Consulta del 22.09.21.

Disponibilidad de servicios

Al cierre del presente informe el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) no había divulgado la totalización de sus cifras para todo 2021. Su último reporte disponible, correspondiente a septiembre, ratificó la profundización de una grave crisis de servicios básicos, en contexto de pandemia, que hacía que las viviendas de los venezolanos no fueran seguras para resguardarse del Covid-19.

Para septiembre de 2021 el OVCS determinó que habían ocurrido 568 protestas en todo el país, de las cuales 191 (33,6%) eran por demanda de servicios básicos. Al hacer la desagregación de estas movilizaciones, 102 eran por reclamos de agua potable, 55 protestas por electricidad y 34 por gas doméstico⁷⁴.

Similar tendencia se registró en los meses anteriores. Para agosto de 2021 ocurrieron 566 protestas, de las cuales 247 (es decir, 43,6%) eran por demanda de servicios básicos: agua potable (113), electricidad (85) y gas doméstico (49)⁷⁵. En julio, de 671 protestas totales 185 fueron por demandas de servicios básicos (27,5%): agua potable (101), electricidad (52) y gas doméstico (32)⁷⁶.

En noviembre, al divulgar las cifras de inflación, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció que entre junio y septiembre de 2021 los bienes y servicios de vivienda y educación, equipamiento del hogar y costos del transporte fueron los que más variaron de precio. En el caso de los servicios de vivienda, exceptuando telefonía, el aumento habría sido de 95,4%⁷⁷.

El 21.08.21 el presidente de la Corporación de Anzoátegui (Corpoanzoátegui) –en el marco de su campaña por la

74. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL-Conflictividad Social en Venezuela. Septiembre 2021 [en línea] <<https://www.observatoriodeconflictos.org/ve/wp-content/uploads/2021/10/INFORMEOVCS-SEPTIEMBRE2021.pdf>> Consulta del 22/09/21.

75. Idem: Agosto 2021 [en línea] <<https://www.observatoriodeconflictos.org/ve/wp-content/uploads/2021/09/INFORMEOVCS-AGOSTO2021.pdf>> Consulta del 22/09/21.

76. Idem: Julio 2021 [en línea] <<https://www.observatoriodeconflictos.org/ve/wp-content/uploads/2021/08/INFORMEOVCS-JULIO2021.pdf>> Consulta del 22/09/21.

77. Crónica Uno: BCV reporta que en nueve meses la inflación de servicios de vivienda duplicó a la acumulada [en línea] <<https://cronica.uno/bcv-reporta-que-en-nueve-meses-la-inflacion-de-servicios-de-vivienda-duplico-a-la-acumulada/>> Consulta del 22/09/21.

gobernación del estado—, reconoció que los servicios públicos eran “*el principal martirio del pueblo*”⁷⁸.

Delcy Rodríguez, por su parte, aseguró que el deterioro en los servicios públicos en el país, como el suministro de agua y el eléctrico, era producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países: “*Lo dicen empresas europeas, estadounidenses, que no pueden suministrar ni piezas ni repuestos, ni sistemas de bombas de agua por el bloqueo*”, afirmó⁷⁹.

El monitoreo hemerográfico sobre las denuncias de interrupción de los servicios es descomunal, debido a la cantidad y a los conmovedores relatos de la población sobre sus padecimientos.

En el caso del agua, hubo diferentes denuncias sobre la calidad del líquido.

El 20.01.21 el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, señaló, a través de sus cuentas en las redes sociales, que “*un simple vaso de agua se ha convertido en un factor de riesgo*” para la población. El funcionario coincidió con la versión de que la contaminación del recurso hídrico era responsable del brote de salmonela en Barcelona⁸⁰.

El 25.05.21 la Red Comunitaria de Derecho y Ciudadanía del municipio Valera (estado Trujillo) tomó la sede de Hidroandes para exigir estudios bacteriológicos que comprobaran la potabilidad del agua que consume la población, debido a los indicios de que no estaría apta para el consumo humano⁸¹.

La exdirectora de Hidrocaribe, Beatriz Ávila, denunció el 31.08.21 que el agua que se consume en el estado Nueva Esparta representa un riesgo para la población⁸².

78 El Tiempo: *Marcano: Servicios de agua, luz y gas serán prioridad para Corpomanzanategui* [en línea] <<https://eltiempo.com/ve/2021/01/08/marcano-servicios-de-agua-luz-y-gas-seran-prioridad-para-corpomanzanategui/>> Consulta del 22.09.21.

79 Swissinfo: *Venezuela: afirma que deterioro en servicios públicos se debe a las sanciones* [en línea] <https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-sanciones_venezuela-afirma_que_deterioro_en_servicios_publicos_se_debe_a_las_sanciones_es/46941212?> Consulta del 22.09.21.

80 El Tiempo: *Barreto Sira: “Un simple vaso de agua se ha convertido en un factor de riesgo”* [en línea] <https://eltiempo.com/ve/2021/01/20/barreto-sira-un-simple-vaso-de-agua-se-ha-convertido-en-un-factor-de-riesgo/fb_comment_id=572037668009251_37223856119391> Consulta del 22.09.21.

81 Diario de Los Andes: *Hidroandes: Aunque el agua llegue sucia “es potable”* [en línea] <<https://diariodelosandes.com/site/hidroandes-aunque-el-agua-llegue-sucia-es-potable/>> Consulta del 12.01.22.

82 El Pitazo: *Exdirectora de Hidrocaribe: Agua de Nueva Esparta no es apta para consumo humano* [en línea] <<https://dipitazo.net/oriente/ex-directora-de-hidrocaribe-agua-de-nueva-esparta-no-es-apta-para-consumo-humano/>> Consulta del 12.01.22.

Debido a limitaciones de espacio, no vamos a detallar las denuncias sobre falta de acceso al agua. El arqueo de medios detectó comunidades que no tenían acceso al servicio desde hace 8 años⁸³, 7 años⁸⁴, 4 años⁸⁵, 1 año⁸⁶ o que deben caminar kilómetros para llenar un tobo de agua de un surtidor público⁸⁷.

Belkis Bolívar, profesora y dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros, aseguró que al menos siete de cada 10 escuelas públicas en el país tienen fallas con el servicio de agua potable. La docente indicó:

“El agua es uno de los requisitos indispensables para llevar a cabo las medidas de bioseguridad, sin esto es imposible. Además, las conexiones eléctricas están dañadas debido a los apagones que han ocurrido”⁸⁸.

Sobre el servicio de luz eléctrica, el presidente encargado del Sindicato de Trabajadores del Fomento Eléctrico en Anzoátegui (Sintraelec), Miguel Massarelli, aseguró que a principios de 2021 era necesario hacer una inversión de 20 mil millones de dólares en el sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica venezolano para que funcionara óptimamente. Sin embargo, debido a la progresiva falta de mantenimiento y los accidentes que han ocurrido, ahora el cálculo apunta a más de \$50 mil millones y 10 años de arduo trabajo para llevarlo a escalas 100% funcionales. Agregó que esos esfuerzos tendrán que ser destinados, principalmente, a las centrales hidroeléctricas, plantas de generación y subestaciones de transmisión, pues,

83 El Impulso: *Al menos 8 años sin agua en sus hogares tienen habitantes de Acarigua Araure* [en línea] <<https://www.elimpulso.co.ve/2021/02/02/al-menos-8-anos-sin-agua-en-sus-hogares-tienen-habitantes-de-acarigua-araure-2feb/>> Consulta del 12.01.22.

84 Idem: *50 familias de Chirgua 3 en El Cercado tienen más de 7 años sin servicio de agua* [en línea] <<https://www.elimpulso.co.ve/2021/03/25/50-familias-de-chirgua-3-en-el-cercado-tienen-mas-de-7-anos-sin-servicio-de-agua-25mar/>> Consulta del 12.01.22.

85 El Pírazo: *Comunal de Calinas protesta después de cuatro años sin agua* [en línea] <<https://elptazo.net/occidente/comunidad-de-calinas-protesta-despues-de-cuatro-anos-sin-agua/>> Consulta del 12.01.22.

86 La Calle: *Más de un año sin agua tienen vecinos de Los Sauces en Valencia* [en línea] <<https://la.calle.com.ve/regional/mas-de-un-ano-sin-agua-tienen-vecinos-de-los-sauces-en-valencia/>>. Diario de Los Andes: *Habitantes de más del 70% de la geografía de Escueque tienen un año sin agua potable* <<https://diariolosandes.com/site/habitantes-de-mas-del-70-de-la-geografia-de-esqueque-tienen-un-ano-sin-agua-potable/>> y El Tiempo: *En el sector Ciudad Bendita de Nueva Esparta el agua no llega desde hace un año* <<https://eltiempo.com.ve/2021/04/19/en-el-sector-ciudad-bendita-de-nueva-esparta-el-agua-no-llega-desde-hace-un-ano-fotos/>> Consulta del 12.01.22.

87 El Pírazo: *Anzoátegui 1 UmS 000 familias caminan kilómetros diario para surtirse de agua* [en línea] <<https://elptazo.net/occidente/anotegui-una-5000-familias-caminan-kilometros-diario-para-surtirse-de-agua/>> Consulta del 12.01.22.

88 El Impulso: *Denuncian que 7 de cada 10 escuelas públicas presentan fallas con el servicio de agua* <<https://www.elimpulso.co.ve/2021/01/02/denuncian-que-7-de-cada-10-escuelas-publicas-presentan-fallas-con-el-servicio-de-agua-22oct/>> Consulta del 12.01.22.

según señaló, estas tienen más de 15 años sin recibir inversión, lo cual está pasando factura a la población⁸⁹.

El 30.12.21 Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, señaló que hasta noviembre de ese año ocurrieron 178.927 fallas eléctricas en toda Venezuela. Solo en noviembre se detectaron 22.978 apagones⁹⁰.

Respecto al gas doméstico, se conoció que cinco eran las razones de su escasez: la caída de la producción, debido a que su extracción está asociada a la del petróleo, que ha disminuido de tres millones de barriles a poco más de 540.000 barriles; la estatización del sector, pues se incorporó en la nómina pública a los distribuidores privados que atendían a todo el país y servían de intermediarios entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la población, sin supervisión y con denuncias de corrupción; la poca cantidad de cilindros disponibles, cuando apenas 12% de los hogares cuenta con gas directo o por tuberías; el agravamiento de la crisis preexistente en el sector por las sanciones, y finalmente, las ofertas demagógicas de suministrar gas a otros países.

Una investigación del portal Crónica Uno determinó que las explosiones de gas doméstico habrían dejado 36 muertos y 136 personas heridas en el país en los últimos tres años. Según la investigación,

“las explosiones han ocurrido en un contexto de deterioro del servicio de gas, en el que se ha cuestionado la frecuencia con la que las empresas públicas a cargo del suministro reemplazan los cilindros en mal estado. Desde hace dos años dirigentes sindicales han advertido que 80% de las bombonas que circulan en el país necesitan ser sustituidas por falta de mantenimiento y caducidad de su vida útil”⁹¹.

89 El Tiempo: *Se trunca: repotenciar el sistema eléctrico de Venezuela requiere 10 mil millones de dólares* [en línea] <<https://eltiempo.com/vz/2021/09/14/sintindex-repotenciar-el-sistema-electrico-de-venezuela-requiere-10-miles-y-millones-de-dolares>> Consulta del 30.01.22.

90 El Nacional: *Más de 17.000 fallas eléctricas ocurrieron hasta noviembre en Venezuela* [en línea] <<https://www.elnacional.com/venezuela/servicios-venezuela/mas-de-17-000-fallas-electricas-ocurrieron-hasta-noviembre-en-venezuela>> Consulta del 30.01.22.

91 Crónica Uno: *Quemados* [en línea] <<https://cronica.uno/quemados/>> Consulta del 30.01.22.

Hasta el primer trimestre de 2021, de acuerdo con datos del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), 4% de la población recurría a la leña, el gasoil o las hornillas eléctricas para cocinar. Pero Antero Alvarado, profesor de esa institución y director regional para Venezuela de la firma Gas Energy Latin America, asegura que en los últimos meses el porcentaje incrementó a 60% ante la escasez de cilindros⁹².

El 01.10.2021 el gobernador encargado de Monagas, Cosme Arzelay, amenazó con eliminar la venta de bombonas de gas doméstico a las comunidades que protestaran por la falta del servicio⁹³.

La situación respecto a la telefonía no es mejor. El monitoreo de medios detectó denuncias de comunidades sin servicio desde hace cuatro⁹⁴ y tres años⁹⁵.

En el período en estudio se discutieron dos leyes que intentan decretar el arreglo de los servicios por la vía normativa. Una de ellas fue el proyecto de Ley Orgánica del Agua. El abogado Jesús Ollarves alertó que, a espaldas del Código Penal, se calificaba como “*actos de terrorismo*” el ejercicio del derecho a la protesta por la falta de agua⁹⁶.

Una segunda iniciativa legislativa sería el anteproyecto de Ley Especial del Servicio de Gas. Jehyson Guzmán, como protector del estado Mérida, informó que era

“un ejercicio participativo inédito y necesario, que incluyó la revisión de estructuras, métodos de prestación del servicio, características, sanciones, objetos de ley, así como la búsqueda de condiciones y estrategias que mejoren la distribución, que incluyen los tiempos, los precios y las fórmulas para proteger al pueblo”⁹⁷.

92 Ídem: *La leña y las cocinas eléctricas: último recurso para comer* [en línea] <<https://cronica.uno/la-leña-y-las-cocinas-eléctricas/último-recurso-para-comer/>> Consulta del 30.01.22.

93 El Píazo: Gobernación no venderá gas doméstico a comunidad que proteste en Monagas [en línea]

<<https://dptazo.net/oriente/gobernacion-no-vendera-gas-domestico-a-comunidad-que-proteste-en-monagas/>> Consulta del 30.01.22.

94 Comunicación Continua: 4 años sin servicio de Cantv en Urb. Carlos Sánchez de Gáido [en línea] <<https://comunicacioncontinua.com/4-anos-sin-servicio-de-cantv-en-urb-carlos-sanchez-de-gaido/>> y La Nación: Más de cuatro años sin Cantv e internet en varios sectores de Coclín <<https://lanacionweb.com/regional/mas-de-cuatro-anos-sin-cantv-e-internet-en-varios-sectores-de-coclin/>> Consulta del 30.01.22.

95 Comunicación Continua: Más de 3 años tiene San Rafael de Tabay sin servicio de Cantv [en línea] <<https://comunicacioncontinua.com/mas-de-3-anos-tiene-san-rafael-de-tabay-sin-servicio-de-cantv/>> y El Tiempo: En Valle Verde tienen tres años sin servicio de Cantv <<https://eltiempo.com/ve/2021/05/25/en-valle-verde-tienen-tres-anos-sin-servicio-de-cantv/>> Consulta del 25.09.21.

96 Crónica Uno: Ley del Agua califica de terrorista a quien proteste por su derecho al servicio [en línea] <<https://cronica.uno/ley-de-agua-califica-de-terrorista-a-quien-proteste-por-su-derecho-al-servicio/>> Consulta del 30.01.22.

97 Comunicación Continua: *En Mérida discuten propuestas para anteproyecto de Ley del Gas* [en línea] <<https://comunicacioncontinua.com/en-merida-discuten-propuestas-para-anteproyecto-de-ley-del-gas/>> Consulta del 30.01.22.

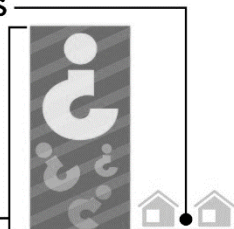
Recomendaciones

- El Ejecutivo debe proporcionar a la ciudadanía cifras reales sobre la construcción de viviendas públicas. La mitomanía oficial y los enfoques cuantitativistas y vivendistas, que han acompañado la narrativa oficial sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, están alejados de los principios constitucionales de transparencia y contraloría social, y obstaculizan la edificación de un hábitat sustentable, participativo, integral y no discriminatorio.
- Garantizar el disfrute del derecho al hábitat digno mediante el equilibrio territorial, la incorporación de la población a la producción dentro de los planes de desarrollo de la nación, la participación social en los procesos de conformación del hábitat como proceso de conformación cultural, la adecuación e invulnerabilidad de los asentamientos por eventos naturales, la cobertura de equipamiento comunitario e infraestructura de servicios, así como la calidad ambiental de seguridad estructural y de condiciones higiénicas de la vivienda.
- Incluir dentro del proceso de planificación de las políticas de vivienda, a todos los sectores del país tanto al sector privado como a los propios beneficiarios.
- Diseñar y ejecutar medidas urgentes sobre la prestación de servicios básicos a la vivienda.
- Generar mecanismos de consulta y discusión, promulgando nuevas leyes, o reformas a las existentes, para desarrollar procesos verdaderamente participativos y no discriminatorios, absteniéndose de promulgar normas a espaldas y por encima de los principios constitucionales.

Derecho a la vivienda

1 Provea contabilizó que **4.182 viviendas**

nuevas habían sido construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela entre enero y diciembre de 2021. La diferencia con las cifras divulgadas por el gobierno es de **495.818 viviendas**

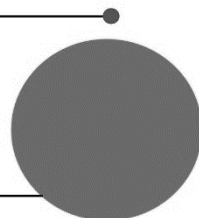


2 El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció que entre los meses de junio a septiembre del 2021 los bienes y servicios de **vivienda y educación, equipamiento del hogar y los costos del transporte** fueron los que más variaron de precios

3



Desde 2019 se han construido **11.273 viviendas**, mientras que el gobierno señala haber construido **1.453.338**



4

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2021 ocurrieron **191 protestas** en todo el país por demanda de servicios básicos



5

Existen comunidades que no tienen acceso al servicio de agua desde hace **8 años** y deben caminar kilómetros para llenar un tobo de agua desde un surtidor público

